

Издатель: принято на референдуме
Вид акта: закон
Вид текста: полный текст
Дата вступления редакции в силу: 13.08.2015
Дата окончания действия редакции:
Отметка о публикации: RT I, 15.05.2015, 2

КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принята 28 июня 1992 года
RT, 1992, 26, 349
Вступила в силу 3 июля 1992 года

Изменения внесены следующими нормативно-правовыми актами

Принятие	Опубликование	Вступление в силу
25.02.2003	RT I 2003, 29, 174	17.10.2005
05.10.2003	RT I 2003, 64, 429	06.01.2004
12.04.2007	RT I 2007, 33, 210	21.07.2007
13.04.2011	RT I, 27.04.2011, 1	22.07.2011
06.05.2015	RT I, 15.05.2015, 1	13.08.2015

Народ Эстонии, выражая непоколебимую веру и твердую волю укреплять и развивать государство, которое создано по непреходящему праву государственного самоопределения народа Эстонии и провозглашено 24 февраля 1918 года, которое зиждется на свободе, справедливости и праве, которое является оплотом внутреннего и внешнего мира, а также залогом общественного прогресса и всеобщего блага для нынешних и грядущих поколений, которое призвано обеспечить сохранность эстонской нации, языка и культуры на века, всенародным голосованием 28 июня 1992 года принял на основе статьи 1 вступившего в силу в 1938 году Основного Закона следующую Конституцию.
[RT I, 2007, 33, 210 – вступ. в силу с 21.07.2007]

Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Эстония – самостоятельная и независимая демократическая республика, где носителем верховной власти является народ.

Самостоятельность и независимость Эстонии непреходящи и неотъемлемы.

Статья 2. Территория, территориальные воды и воздушное пространство эстонского государства представляют собой единое и неделимое целое.

По своему государственному устройству Эстония является унитарным государством, административно-территориальное деление которого устанавливается законом.

Статья 3. Государственная власть осуществляется только на основе Конституции и согласующихся с ней законов. Общепризнанные принципы и нормы международного права являются неотъемлемой частью правовой системы Эстонии.

Законы публикуются в установленном порядке. Обязательными для исполнения могут быть только опубликованные законы.

Статья 4. Деятельность Рийгикогу (парламента), Президента Республики, Правительства Республики и судов осуществляется по принципу разделения и сбалансированности властей.

Статья 5. Полезные ископаемые и природные ресурсы Эстонии являются национальным богатством, пользоваться которым надлежит рачительно.

Статья 6. Государственным языком Эстонии является эстонский язык.

Статья 7. Государственные цвета Эстонии - синий, черный и белый. Форма государственного флага и государственного герба устанавливается законом.

Глава II ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ

Статья 8. Каждый ребенок, один из родителей которого является гражданином Эстонии, имеет право на гражданство Эстонии по рождению.

Каждый, кто утратил гражданство Эстонии до своего совершеннолетия, имеет право на его восстановление.

Никто не может быть лишен гражданства Эстонии, приобретенного по рождению.

Никто не может быть лишен гражданства Эстонии за свои убеждения.

Условия и порядок получения, утраты и восстановления гражданства Эстонии устанавливаются Законом о гражданстве.

Статья 9. Перечисленные в Конституции права, свободы и обязанности всех и каждого в равной степени распространяются как на граждан Эстонии, так и на пребывающих в Эстонии граждан иностранных государств и лиц без гражданства.

Перечисленные в Конституции права, свободы и обязанности распространяются на юридических лиц настолько, насколько это согласуется с общими целями юридических лиц и сущностью таких прав, свобод и обязанностей.

Статья 10. Перечисленные в настоящей главе права, свободы и обязанности не исключают иных прав, свобод и обязанностей, вытекающих из смысла Конституции или согласующихся с ним и отвечающих принципам человеческого достоинства, а также социального и демократического правового государства.

Статья 11. Права и свободы могут быть ограничены только в соответствии с Конституцией. Данные ограничения должны быть необходимы в демократическом обществе и не могут искажать сущности ограничиваемых прав и свобод.

Статья 12. Все равны перед законом. Никто не может быть подвергнут дискриминации из-за своей национальной и расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений, а также имущественного и социального положения или по другим обстоятельствам.

Разжигание национальной, расовой, религиозной или политической ненависти, насилия и дискриминации запрещается и наказывается по закону. Также находится под запретом и наказывается по закону разжигание ненависти, насилия и дискриминации между слоями общества.

Статья 13. Каждый имеет право на защиту со стороны государства и закона. Эстонское государство также защищает своих граждан в иностранных государствах.

Закон защищает каждого от произвола государственной власти.

Статья 14. Обеспечение прав и свобод является обязанностью законодательной, исполнительной и судебной власти, а также местных самоуправлений.

Статья 15. Каждый имеет право обратиться в суд в случае нарушения своих прав и свобод. Каждый может при рассмотрении своего судебного дела потребовать признания любого относящегося к этому делу закона, иного правового акта или действия не соответствующим Конституции.

Суд следует Конституции и признает не соответствующими Конституции любой закон, иной правовой акт или действие, которыми нарушаются установленные Конституцией права и свободы или которые иным образом противоречат Конституции.

Статья 16. Каждый имеет право на жизнь. Данное право защищается законом. Никто не может быть своевольно лишен жизни.

Статья 17. Запрещается порочить честь и доброе имя кого бы то ни было.

Статья 18. Ни к кому не могут быть применены пытки, жестокое или унижающее достоинство обращение либо наказание.

Никто против его воли не может быть подвергнут ни медицинским, ни научным экспериментам.

Статья 19. Каждый имеет право на свободу самовыражения.

Пользуясь своими правами и свободами и исполняя обязанности, каждый обязан уважать и учитывать права и свободы других людей, а также соблюдать законы.

Статья 20. Каждый имеет право на свободу и неприкосновенность личности.

Лишение свободы допустимо только в случаях и в порядке, установленных законом:

- 1) для исполнения обвинительного приговора или ареста по назначению суда;
- 2) в случае неисполнения распоряжения суда или для обеспечения исполнения обязанности, установленной законом;
- 3) для предотвращения совершения преступления или административного правонарушения, для доставления лица, обоснованно подозреваемого в таком правонарушении, в компетентный государственный орган или для предотвращения его попытки скрыться;
- 4) для установления воспитательного надзора над несовершеннолетним лицом или для доставления его в компетентный государственный орган, чтобы решить вопрос об установлении такого надзора;
- 5) для задержания инфекционного больного, душевнобольного, алкоголика или наркомана, если он представляет опасность для самого себя или окружающих;
- 6) для пресечения незаконного пребывания в Эстонии и выдворения лица из Эстонии или выдачи его иностранному государству.

Никто не может быть лишен свободы лишь на том основании, что он не в состоянии выполнить какую-либо договорную обязанность.

Статья 21. Каждому, кто был лишен свободы, незамедлительно сообщаются на понятном ему языке и понятным ему способом причина лишения свободы и его права, а также предоставляется возможность сообщить о лишении свободы своим близким. Подозреваемому в совершении преступления также незамедлительно предоставляется возможность выбрать себе защитника и встретиться с ним. Право подозреваемого в совершении преступления сообщить своим близким о лишении свободы может быть ограничено лишь в случаях и в порядке, установленном законом, в целях пресечения преступления или же в интересах установления истины в ходе производства по уголовному делу.

Никто не должен содержаться под стражей более сорока восьми часов без соответствующего разрешения суда. О решении суда арестованному незамедлительно сообщается на понятном ему языке и понятным ему способом.

Статья 22. Никто не может рассматриваться в качестве виновного в совершении преступления до вступления в силу обвинительного приговора суда в его отношении.

Никто не обязан доказывать свою невиновность в ходе производства по уголовному делу.

Никто не может быть принужден свидетельствовать против самого себя или своих близких.

Статья 23. Никто не может быть осужден за деяние, если закон, действовавший на момент совершения этого деяния, не признает его преступлением.

Никто не может быть приговорен к наказанию более тяжкому, чем то, которое могло быть назначено во время совершения правонарушения. Если после совершения правонарушения законом была установлена более мягкая мера наказания, то применяется более мягкая мера.

Никто не может быть предан суду или наказан повторно за деяние, за совершение которого он был окончательно осужден либо оправдан в соответствии с законом.

Статья 24. Никто не может против своей свободной воли быть переведен из подсудности суда, определенного для него законом, в подсудность другого суда.

Каждый имеет право присутствовать при рассмотрении своего судебного дела.

Судебные заседания являются открытыми. В случаях и в порядке, установленных законом, суд может объявить свое заседание или его часть закрытыми в целях соблюдения государственной или коммерческой тайны, защиты нравственности или семейной и частной жизни людей, либо если этого требуют интересы несовершеннолетнего, потерпевшего или правосудия.

Решение или приговор суда объявляются публично, за исключением случаев, когда интересы несовершеннолетнего, одного из супругов или потерпевшего требуют иного.

Каждый имеет право в установленном законом порядке обжаловать вынесенные в отношении него решение или приговор суда в суд вышестоящей инстанции.

Статья 25. Каждый имеет право на возмещение морального и материального ущерба, противоправно причиненного ему кем бы то ни было.

Статья 26. Каждый имеет право на неприкосновенность семейной и частной жизни. Государственные учреждения, местные самоуправления и их должностные лица не вправе

вмешиваться в чью-либо семейную и частную жизнь иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом, в целях защиты здоровья, нравственности, общественного порядка или прав и свобод других людей, в целях пресечения преступления или поимки преступника.

Статья 27. Семья как основа сохранения и приумножения народа и как основа общества находится под защитой со стороны государства.

Супруги имеют равные права.

Родители вправе и обязаны воспитывать своих детей и заботиться о них.

Закон устанавливает защиту родителей и детей.

Семья обязана заботиться о своих членах, нуждающихся в помощи.

Статья 28. Каждый имеет право на охрану здоровья.

Гражданин Эстонии имеет право на помощь со стороны государства по старости, нетрудоспособности, потере кормильца и бедности. Виды, размер, условия и порядок получения помощи устанавливаются законом. Если законом не установлено иное, то этим правом наравне с гражданами Эстонии также обладают пребывающие в Эстонии граждане иностранных государств и лица без гражданства.

Государство поощряет добровольное попечительство и попечительство со стороны самоуправлений.

Многодетные семьи и люди с ограниченными физическими и умственными возможностями находятся под особым попечительством со стороны государства и местных самоуправлений.

Статья 29. Гражданин Эстонии имеет право свободно выбрать себе род занятий, профессию и место работы. Законом могут предусматриваться условия и порядок пользования этим правом. Если законом не установлено иное, то данным правом наравне с гражданами Эстонии также обладают пребывающие в Эстонии граждане иностранных государств и лица без гражданства.

Никто против его воли не может быть принужден работать или служить, за исключением службы в Силах обороны или альтернативной службы, работы по пресечению распространения инфекционных заболеваний, в случае стихийных бедствий и катастроф, а также работы, которую на основании закона и в установленном им порядке обязаны выполнять осужденные лица.

Государство организует профессиональное обучение и оказывает помощь в трудоустройстве лицам, находящимся в поиске работы.

Государство осуществляет контроль над условиями труда.

Участие работников и работодателей в объединениях и союзах является добровольным. Объединения и союзы работников и работодателей могут отстаивать свои права и законные интересы не запрещенными законом методами. Условия и порядок использования права на забастовку устанавливаются законом.

Порядок разрешения трудовых споров устанавливается законом.

Статья 30. Должности в государственных учреждениях и местных самоуправлениях на основании и в порядке, установленных законом, заполняются гражданами Эстонии. В

соответствии с законом эти должности, в виде исключения, также могут занимать граждане иностранных государств и лица без гражданства.

Законом может быть ограничено право государственных служащих некоторых категорий заниматься предпринимательством, входить в коммерческие объединения (статья 31), состоять в партиях и входить в некоммерческие объединения некоторых видов (статья 48).

Статья 31. Граждане Эстонии имеют право заниматься предпринимательством и вступать в коммерческие объединения и союзы. Закон может определять условия и порядок применения этого права. Если законом не установлено иное, то этим правом наравне с гражданами Эстонии также обладают пребывающие в Эстонии граждане иностранных государств и лица без гражданства.

Статья 32. Собственность каждого неприкосновенна и равно защищена. Собственность может быть отчуждена без согласия собственника только в установленных законом случаях и предусмотренном законом порядке в общих интересах за справедливую и немедленную компенсацию. Каждый, чье имущество было отчуждено без его согласия, имеет право обратиться в суд и оспорить отчуждение имущества, компенсацию или ее размер.

Каждый имеет право свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью. Ограничения устанавливаются законом. Собственность не должна использоваться во вред общим интересам.

В общих интересах законом могут быть установлены виды имущества, которые в Эстонии могут приобретать в собственность только граждане Эстонии, юридические лица некоторых категорий, местные самоуправления или Эстонское государство.

Право наследования гарантируется.

Статья 33. Жилище является неприкосновенным. Не допускается вторжение в чье бы то ни было жилище, владение или на рабочее место и произведение там обыска, за исключением предусмотренных законом случаев и в установленном законом порядке в целях защиты общественного порядка, здоровья либо прав и свобод других людей, для пресечения преступления, поимки преступника или установления истины в ходе производства по уголовному делу.

Статья 34. Каждый, кто пребывает в Эстонии на законных основаниях, имеет право на свободное передвижение и выбор места жительства. В установленных законом случаях и предусмотренном законом порядке право свободного передвижения может быть ограничено в целях защиты прав и свобод других людей, в интересах обороны государства, в случаях стихийных бедствий и катастроф, в целях пресечения распространения инфекционных заболеваний, для защиты природной среды, предупреждения безнадзорности несовершеннолетних или душевнобольных лиц, а также обеспечения производства по уголовному делу.

Статья 35. Каждый имеет право покинуть Эстонию. Это право может быть ограничено в установленных законом случаях и предусмотренном законом порядке в целях обеспечения судебного и досудебного производства и в целях исполнения решения или приговора суда.

Статья 36. Ни один гражданин Эстонии не может быть выслан из Эстонии, и ни одному ее гражданину нельзя препятствовать поселиться в Эстонии.

Ни один гражданин Эстонии не может быть выдан иностранному государству, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами, и в порядке, установленном

соответствующим договором и законом. Вопрос о выдаче решает Правительство Республики. Каждый, кто подлежит выдаче, имеет право оспорить выдачу в суде Эстонии.

Каждый эстонец имеет право поселиться в Эстонии.

Статья 37. Каждый имеет право на образование. Обучение детей школьного возраста является обязательным в пределах, установленных законом, и проводится в государственных и муниципальных общеобразовательных школах без платы за учебу.

Чтобы сделать образование доступным, государство и местные самоуправления должны содержать необходимое количество учебных заведений. На основании закона также разрешается открывать и содержать иные учебные заведения, в том числе частные школы.

При выборе образования для детей решающее слово остается за родителями.

Каждый имеет право учиться на эстонском языке. Язык обучения в учебном заведении для национального меньшинства избирает учебное заведение.

Государство осуществляет надзор за системой образования.

Статья 38. Наука, искусство и обучение им являются свободными.

Университеты и научные учреждения обладают автономией в пределах, установленных законом.

Статья 39. Автор обладает неотчуждаемым правом на свое творчество. Авторские права охраняются государством.

Статья 40. Каждый обладает свободой совести, вероисповедания и мысли.

Принадлежность к церкви и религиозным общинам является свободной. Государственной церкви нет.

Каждый волен один или вместе с другими, публично или приватно совершать религиозные обряды, если это не причиняет ущерба общественному порядку, здоровью или нравственности.

Статья 41. Каждый вправе сохранять верность своим мнениям и убеждениям. Никого нельзя принуждать изменить их.

Убеждения человека не могут служить оправданием правонарушения.

Никто не может быть привлечен к юридической ответственности за свои убеждения.

Статья 42. Государственные учреждения, местные самоуправления и их должностные лица не вправе собирать или хранить сведения об убеждениях гражданина Эстонии против воли последнего.

Статья 43. Каждый имеет право на тайну сообщений, передаваемых ему или им самим по почте, телеграфу, телефону или иным общеупотребительным способом. Исключения допускаются с разрешения суда в целях пресечения преступления или установления истины в ходе производства по уголовным делам в установленных законом случаях и порядке.

Статья 44. Каждый имеет право свободно получать информацию, распространяемую для всеобщего пользования.

Все государственные учреждения, местные самоуправления и их должностные лица обязаны в установленном законом порядке предоставлять гражданину Эстонии по его требованию информацию о своей деятельности, за исключением данных, выдача которых запрещена законом, а также данных, предназначенных исключительно для внутреннего ведомственного пользования.

Гражданин Эстонии имеет право в установленном законом порядке ознакомиться с данными о нем, которые хранятся в государственных учреждениях и местных самоуправлениях, а также государственных и муниципальных архивах. На основании закона данное право может быть ограничено в целях защиты прав и свобод других людей и тайны происхождения ребенка, а также в интересах пресечения преступления, поимки преступника или установления истины в ходе производства по уголовному делу.

Если законом не установлено иное, то правами, указанными во второй и третьей частях настоящей статьи, наравне с гражданами Эстонии также обладают пребывающие в Эстонии граждане иностранных государств и лица без гражданства.

Статья 45. Каждый имеет право свободно распространять идеи, мнения, убеждения и прочую информацию в устном, печатном и изобразительном виде либо иным способом. Данное право может быть ограничено законом в целях охраны общественного порядка, нравственности, прав и свобод, здоровья, чести и доброго имени других людей. Кроме того, это право может быть ограничено законом применительно к государственным и муниципальным служащим в целях защиты государственной или коммерческой тайны, ставшей им известной в силу служебного положения, либо информации, полученной ими в конфиденциальном порядке, а также в целях защиты семейной и частной жизни других людей и в интересах правосудия.

Цензура отсутствует.

Статья 46. Каждый имеет право обращаться с меморандумами и заявлениями в государственные учреждения, местные самоуправления и к их должностным лицам. Порядок предоставления ответа устанавливается законом.

Статья 47. Все имеют право без предварительного разрешения мирно собираться и проводить собрания. Это право может быть ограничено в установленных законом случаях и порядке в целях обеспечения государственной безопасности, общественного порядка, нравственности, безопасности дорожного движения и участников собраний, а также для пресечения распространения инфекционных заболеваний.

Статья 48. Каждый имеет право вступать в некоммерческие общества и союзы. В партиях могут состоять только граждане Эстонии.

Для создания обществ и союзов, имеющих в своем распоряжении оружие, а также военизированных обществ и союзов, практикующих военную подготовку, требуется предварительное разрешение, условия и порядок выдачи которого устанавливаются законом.

Запрещаются общества, союзы и партии, цели или деятельность которых направлены на насильственное изменение конституционного строя Эстонии либо иным образом вступают в противоречие с законом, устанавливающим уголовную ответственность.

Только суд вправе прекратить или приостановить деятельность общества, союза или партии за совершение правонарушения, а также наложить на них штраф.

Статья 49. Каждый имеет право сохранять свою национальную принадлежность.

Статья 50. Национальные меньшинства имеют право создавать самоуправленческие учреждения в интересах национальной культуры на условиях и в порядке, установленном Законом о культурной автономии национальных меньшинств.

Статья 51. Каждый имеет право обращаться в государственные учреждения, местные самоуправления и к их должностным лицам на эстонском языке и получать ответы на эстонском языке.

В регионах, где не менее половины постоянных жителей относятся к национальному меньшинству, каждый имеет право получать ответы от государственных учреждений, местных самоуправлений и их должностных лиц также на языке этого национального меньшинства.

Статья 52. Делопроизводство в государственных учреждениях и местных самоуправлениях ведется на эстонском языке.

В регионах, где эстонский язык не является языком большинства населения, местные самоуправления могут в установленном законом объеме и порядке вести внутреннее делопроизводство на языке большинства постоянного населения этих регионов.

Использование иностранных языков, в том числе языков национальных меньшинств, в государственных учреждениях и в судебном и досудебном производстве устанавливается законом.

Статья 53. Каждый обязан бережно относиться к жизненной и природной среде и возмещать ущерб, нанесенный им окружающей среде. Порядок возмещения ущерба устанавливается законом.

Статья 54. Долг гражданина Эстонии - быть верным конституционному строю и защищать независимость Эстонии.

В отсутствие иных средств каждый гражданин Эстонии имеет право по собственной инициативе оказывать сопротивление попыткам насильственного изменения конституционного строя.

Статья 55. Пребывающие в Эстонии граждане других государств и лица без гражданства обязаны соблюдать конституционный строй Эстонии.

Глава III НАРОД

Статья 56. Верховную государственную власть осуществляет народ через граждан, обладающих правом голоса:

- 1) путем выборов в парламент (Рийгикогу);
- 2) путем референдума (всенародного голосования).

Статья 57. Правом голоса обладают граждане Эстонии, достигшие восемнадцатилетнего возраста.

Граждане Эстонии, признанные судом недееспособными, не обладают правом голоса.

Статья 58. Законом может быть ограничено участие в голосовании граждан Эстонии, осужденных судом и отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Глава IV

РИЙГИКОГУ

Статья 59. Законодательная власть принадлежит Рийгикогу.

Статья 60. В состав Рийгикогу входит сто один парламентарий. Члены Рийгикогу избираются путем свободных выборов по принципу пропорциональности. Выборы являются всеобщими, равными и прямыми. Голосование проводится тайно.

Баллотироваться в Рийгикогу может каждый гражданин Эстонии, обладающий правом голоса и достигший возраста двадцати одного года.

Очередные выборы в Рийгикогу проводятся в первое воскресенье марта на четвертый год, следующий за предыдущими выборами в Рийгикогу.

Внеочередные выборы в Рийгикогу проводятся в случаях, предусмотренных статьями 89, 97, 105 и 119 Конституции, не ранее, чем через двадцать, и не позднее, чем через сорок дней после объявления выборов. Порядок выборов в Рийгикогу устанавливается Законом о выборах в Рийгикогу.

Статья 61. Полномочия членов Рийгикогу начинаются со дня объявления результатов выборов. С этого же дня прекращаются полномочия членов Рийгикогу предыдущего созыва.

Перед тем, как приступить к исполнению своих обязанностей, член Рийгикогу приносит должностную присягу на верность Эстонской Республике и ее конституционному строю.

Статья 62. Член Рийгикогу не связан мандатом и не несет юридической ответственности за голосование и политические заявления в Рийгикогу или его органах.

Статья 63. Член Рийгикогу не вправе занимать никакую иную государственную должность.

На период своих полномочий член Рийгикогу освобождается от обязанности проходить воинскую службу.

Статья 64. Полномочия члена Рийгикогу приостанавливаются при его назначении членом Правительства Республики и восстанавливаются при его освобождении от обязанностей члена правительства.

Полномочия члена Рийгикогу прекращаются досрочно:

- 1) при его вступлении в какую-либо иную государственную должность;
- 2) со вступлением в силу обвинительного приговора суда в его отношении;
- 3) при его выходе в отставку в установленном законом порядке;
- 4) если Государственным судом будет установлена его продолжительная неспособность выполнять свои функции;
- 5) в случае его смерти. В случае приостановления или досрочного прекращения полномочий члена Рийгикогу его место в установленном законом порядке занимает резервный парламентарий. Резервный парламентарий обладает всеми правами и обязанностями члена Рийгикогу. С восстановлением полномочий члена Рийгикогу полномочия резервного парламентария прекращаются.

Статья 65. Рийгикогу:

- 1) принимает законы и решения;
- 2) решает вопрос о проведении референдума;

- 3) избирает Президента Республики в соответствии со статьей 79 Конституции;
- 4) ратифицирует и денонсирует международные договоры в соответствии со статьей 121 Конституции;
- 5) предоставляет кандидату в премьер-министры полномочия для формирования Правительства Республики;
- 6) принимает государственный бюджет и утверждает отчет о его исполнении;
- 7) назначает по предложению Президента Республики на должность председателя Государственного суда, председателя совета Банка Эстонии, государственного контролера и канцлера юстиции;

[RT I, 27.04.2011, 1 – вступ. в силу с 22.07.2011]

- 8) по предложению председателя Государственного суда назначает на должность членов Государственного суда;
- 9) назначает членов совета Банка Эстонии;
- 10) по предложению Правительства Республики принимает решения о государственных займах и принятии государством иных имущественных обязательств;
- 11) выступает с заявлениями, декларациями и обращениями к народу Эстонии, другим государствам и международным организациям;
- 12) учреждает государственные награды, воинские и дипломатические звания;
- 13) принимает решение о выражении недоверия Правительству Республики, премьер-министру или министру;
- 14) объявляет в государстве чрезвычайное положение в соответствии со статьей 129 Конституции;
- 15) по предложению Президента Республики объявляет военное положение, мобилизацию и демобилизацию;
- 16) решает иные вопросы жизни государства, которые Конституция не относит к компетенции Президента Республики, Правительства Республики, других государственных органов или местных самоуправлений.

Статья 66. Первое заседание Рийгикогу нового созыва проводится в десятидневный срок со дня объявления результатов выборов. Первое заседание Рийгикогу созывается Президентом Республики.

Статья 67. Очередные сессии Рийгикогу проводятся со второго понедельника января по третий четверг июня и со второго понедельника сентября по третий четверг декабря.

Статья 68. Внеочередные сессии Рийгикогу созываются председателем Рийгикогу по предложению Президента Республики, Правительства Республики либо как минимум одной пятой состава Рийгикогу.

Статья 69. Рийгикогу избирает из числа своих членов председателя Рийгикогу и двух заместителей председателя, которые организуют работу Рийгикогу в соответствии с Законом о регламенте Рийгикогу и Законом о порядке работы Рийгикогу.

Статья 70. Правомочность Рийгикогу устанавливается Законом о регламенте Рийгикогу. Внеочередная сессия Рийгикогу является правомочной, если на ней присутствует более половины членов Рийгикогу.

Статья 71. Рийгикогу образует комиссии.

Члены Рийгикогу имеют право объединяться во фракции.

Порядок образования и права комиссий и фракций устанавливаются Законом о регламенте Рийгикогу.

Статья 72. Заседания Рийгикогу являются открытыми, если большинство Рийгикогу в две трети голосов не решит иначе.

Голосование в Рийгикогу является открытым. Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных Конституцией или Законом о регламенте Рийгикогу, только при избрании или назначении должностных лиц.

Статья 73. Акты Рийгикогу принимаются простым большинством голосов, если Конституцией не установлено иное.

Статья 74. Члены Рийгикогу имеют право обращаться с запросами к Правительству Республики и его членам, председателю совета Банка Эстонии, президенту Банка Эстонии, государственному контролеру и канцлеру юстиции.
[RT I, 27.04.2011, 1 – вступ. в силу с 22.07.2011]

Ответ на запрос надлежит дать на заседании Рийгикогу в течение двадцати сессионных дней.

Статья 75. Вознаграждение члена Рийгикогу и ограничения на получение им иных трудовых доходов устанавливаются законом, который может быть изменен применительно к Рийгикогу следующего созыва.

Статья 76. Член Рийгикогу пользуется неприкосновенностью. Он может быть привлечен к уголовной ответственности только по предложению канцлера юстиции и с согласия большинства членов Рийгикогу.

Глава V ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ

Статья 77. Президент Республики является главой Эстонского государства.

Статья 78. Президент Республики:

- 1) представляет Эстонскую Республику в международных отношениях;
- 2) по предложению Правительства Республики назначает и отзывает дипломатических представителей Эстонской Республики, а также принимает верительные грамоты дипломатических представителей, аккредитованных в Эстонии;
- 3) объявляет очередные выборы в Рийгикогу, а также внеочередные выборы в Рийгикогу в соответствии со статьями 89, 97, 105 и 119 Конституции;
- 4) созывает Рийгикогу нового созыва в соответствии со статьей 66 Конституции и открывает его первое заседание;

- 5) вносит председателю Рийгикогу предложение о созыве внеочередной сессии Рийгикогу в соответствии со статьей 68 Конституции;
- 6) провозглашает законы в соответствии со статьями 105 и 107 Конституции и подписывает ратификационные грамоты;
- 7) издает указы в соответствии со статьями 109 и 110 Конституции;
- 8) инициирует изменение Конституции;
- 9) назначает кандидата на должность премьер-министра в соответствии со статьей 89 Конституции;
- 10) назначает на должность и освобождает от должности членов правительства в соответствии со статьями 89, 90 и 92 Конституции;
- 11) вносит в Рийгикогу предложение о назначении на должность председателя Государственного суда, председателя совета Банка Эстонии, государственного контролера и канцлера юстиции;

[RT I, 27.04.2011, 1 – вступ. в силу с 22.07.2011]

- 12) по предложению совета Банка Эстонии назначает на должность президента Банка Эстонии;
- 13) по предложению Государственного суда назначает на должность судей;
- 14) [Недействителен – RT I, 27.04.2011, 1 – в силе с 22.07.2011]
- 15) награждает государственными наградами, присваивает воинские и дипломатические звания;
- 16) возглавляет государственную оборону Эстонии;
- 17) вносит в Рийгикогу предложения о введении военного положения, объявлении мобилизации и демобилизации и введении чрезвычайного положения в соответствии со статьей 129 Конституции;
- 18) в случае агрессии, направленной против Эстонии, объявляет военное положение и мобилизацию в соответствии со статьей 128 Конституции;

[RT I, 27.04.2011, 1 – вступ. в силу с 22.07.2011 –]

- 19) в порядке амнистии освобождает осужденных по их просьбе от отбывания наказания либо смягчает наказание;
- 20) инициирует привлечение к уголовной ответственности канцлера юстиции в соответствии со статьей 145 Конституции.

Статья 79. Президент Республики избирается Рийгикогу или коллегией выборщиков в случае, предусмотренном частью четвертой настоящей статьи.

Право выдвинуть кандидата на должность Президента Республики имеет как минимум одна пятая состава Рийгикогу.

Кандидатом на должность Президента Республики может быть выдвинуто лицо в возрасте не менее сорока лет, являющееся гражданином Эстонии по рождению.

Президент Республики избирается тайным голосованием. Каждый член Рийгикогу имеет один голос. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство в две трети состава Рийгикогу. Если ни один из кандидатов не наберет необходимого большинства голосов, то на следующий день проводится новый тур голосования. Перед вторым туром голосования проводится новое выдвижение кандидатов. Если во втором туре ни один из кандидатов не наберет необходимого большинства голосов, то в тот же день между двумя кандидатами, получившими наибольшее число голосов, проводится третий тур голосования. Если Президент Республики не будет избран в третьем туре голосования, то председатель Рийгикогу в месячный срок созывает для избрания Президента Республики коллегию выборщиков.

Коллегия выборщиков состоит из членов Рийгикогу и представителей собраний местных самоуправлений. Каждое собрание местного самоуправления избирает в коллегию выборщиков как минимум одного представителя, который должен быть гражданином Эстонии.

Рийгикогу представляет коллегии выборщиков двух кандидатов на должность Президента, набравших наибольшее число голосов в Рийгикогу. Право выдвинуть кандидата на должность Президента также имеет как минимум двадцать один член коллегии выборщиков.

Коллегия выборщиков избирает Президента Республики большинством голосов членов коллегии, участвовавших в голосовании. Если в первом туре ни один из кандидатов не окажется избранным, то в тот же день между двумя кандидатами, получившими наибольшее количество голосов, проводится второй тур голосования.

Точный порядок избрания Президента Республики устанавливается Законом о выборах Президента Республики.

Статья 80. Президент Республики избирается на должность на пять лет. Никто не может быть избран Президентом Республики более чем на два срока подряд.

Очередные выборы Президента Республики проводятся не ранее, чем за шестьдесят дней, и не позднее, чем за десять дней до истечения срока полномочий Президента Республики.

Статья 81. При вступлении в должность Президент Республики приносит перед Рийгикогу следующую присягу народу Эстонии: «Вступая в должность Президента Республики, я (имя и фамилия) торжественно клянусь, что буду непоколебимо отстаивать Конституцию и законы Эстонской Республики, справедливо и беспристрастно пользоваться данной мне властью, верой и правдой исполнять свои обязанности, прилагая все усилия и способности во имя блага народа Эстонии и Эстонской Республики».

Статья 82. Полномочия Президента Республики прекращаются:

- 1) с уходом в отставку;
- 2) со вступлением в силу обвинительного приговора суда в его отношении;
- 3) в случае его смерти;
- 4) с вступлением в должность нового Президента Республики.

Статья 83. Если Государственным судом будет установлена продолжительная неспособность Президента Республики исполнять свои обязанности, либо если он в указанных законом случаях не может исполнять их временно, либо если его полномочия были досрочно прекращены, то его обязанности временно переходят к председателю Рийгикогу.

На время исполнения председателем Рийгикогу обязанностей Президента Республики его полномочия в качестве члена Рийгикогу приостанавливаются.

Председатель Рийгикогу в полномочиях Президента Республики без согласия Государственного суда не вправе объявлять внеочередные выборы в Рийгикогу и отказываться от провозглашения законов.

Если Президент Республики не в состоянии исполнять свои обязанности в течение более чем трех месяцев подряд, либо если его полномочия были досрочно прекращены, то Рийгикогу в четырнадцатидневный срок избирает нового Президента Республики в соответствии со статьей 79 Конституции.

Статья 84. Со вступлением Президента Республики в должность прекращаются его полномочия и обязанности на всех выборных и номенклатурных должностях; кроме того, на срок президентства он приостанавливает свою партийную принадлежность.

Статья 85. Президент Республики может быть привлечен к уголовной ответственности только по предложению канцлера юстиции с согласия большинства членов Рийгикогу.

Глава VI ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ

Статья 86. **Исполнительная государственная власть принадлежит Правительству**

Статья 87. Правительство Республики:

- 1) осуществляет внутреннюю и внешнюю политику государства;
- 2) направляет и координирует деятельность правительственных учреждений;
- 3) организует исполнение законов, решений Рийгикогу и актов Президента Республики;
- 4) представляет Рийгикогу законопроекты, а также международные договоры для их ратификации и денонсации;
- 5) составляет проект государственного бюджета и представляет его Рийгикогу, организует исполнение государственного бюджета и представляет Рийгикогу отчет об исполнении государственного бюджета;
- 6) издает постановления и распоряжения на основании и для исполнения законов;
- 7) организует отношения с другими государствами;
- 8) в случае стихийного бедствия, катастрофы или в целях пресечения распространения инфекционного заболевания объявляет особое положение в государстве или его части;
- 9) исполняет иные обязанности, которые Конституция и закона относят к компетенции Правительства Республики.

Статья 88. В состав Правительства Республики входят премьер-министр и министры.

Статья 89. Президент Республики в четырнадцатидневный срок после отставки Правительства назначает кандидата на должность премьер-министра, которому поручает формирование нового правительства.

Кандидат на должность премьер-министра в четырнадцатидневный срок со дня получения поручения сформировать правительство представляет Рийгикогу доклад об основаниях для формирования будущего правительства, после чего Рийгикогу, не открывая прений, открытым

голосованием принимает решение о предоставлении кандидату на должность премьер-министра полномочий на формирование правительства.

Кандидат на должность премьер-министра, получивший от Рийгикогу полномочия на формирование правительства, в семидневный срок представляет состав правительства Президенту Республики, который в трехдневный срок назначает правительство.

Если назначенный Президентом Республики кандидат на должность премьер-министра не получит в Рийгикогу большинства голосов "за" либо не сможет сформировать правительство или откажется от его формирования, то Президент Республики имеет право представить в семидневный срок другого кандидата на должность премьер-министра.

Если Президент Республики не представит в семидневный срок другого кандидата на должность премьер-министра или откажется от его представления, либо если другой кандидат на условиях и в порядке, указанных во второй и третьей частях настоящей статьи, не получит от Рийгикогу полномочий либо не сможет сформировать правительство или откажется от его формирования, то право выдвижения кандидата на должность премьер-министра переходит к Рийгикогу.

Рийгикогу выдвигает кандидата на должность премьер-министра, который представляет состав правительства Президенту Республики. Если в четырнадцатидневный срок со дня перехода права выдвижения кандидата на должность премьер-министра к Рийгикогу состав правительства не будет представлен Президенту Республики, то Президент Республики объявляет внеочередные выборы в Рийгикогу.

Статья 90. Изменения в составе назначенного Правительства Республики производятся Президентом Республики по предложению премьер-министра.

Статья 91. Вступая в должность, Правительство Республики приносит присягу перед Рийгикогу.

Статья 92. Правительство Республики подает в отставку:

- 1) с созывом нового состава Рийгикогу;
- 2) в случае отставки или смерти премьер-министра;
- 3) если Рийгикогу выразило недоверие Правительству Республики или премьер-министру.

Президент Республики принимает отставку Правительства Республики при вступлении в должность нового правительства.

Статья 93. Премьер-министр представляет Правительство Республики и руководит его деятельностью. Премьер-министр назначает двух министров, имеющих право замещать премьер-министра в его отсутствие. Порядок замещения устанавливает премьер-министр.

Статья 94. В целях упорядочения сфер управления на основании закона образуются соответствующие министерства.

Министр руководит министерством, решает находящиеся в ведении министерства вопросы, издает распоряжения и приказы на основании и для исполнения законов, а также выполняет другие обязанности, возложенные на него на основании и в порядке, установленном законом.

Если министр временно не может исполнять свои обязанности в связи с болезнью или иными препятствиями, то премьер-министр на это время возлагает его обязанности на какого-либо другого министра.

По предложению премьер-министра Президент Республики может назначить министров, в функции которых не входит руководство министерством.

Статья 95. При Правительстве Республики действует государственная канцелярия под руководством государственного секретаря.

Государственного секретаря назначает на должность и освобождает от должности премьер-министр.

Государственный секретарь участвует в заседаниях правительства с правом совещательного голоса.

Государственный секретарь как руководитель государственной канцелярии пользуется теми же правами, каковыми наделен законом министр в вопросах руководства министерством.

Статья 96. Заседания Правительства Республики являются закрытыми, если правительство не решит иначе.

Правительство принимает свои решения по предложению премьер-министра или соответствующего министра.

Постановления правительства считаются действительными, если они скреплены подписями премьер-министра, соответствующего министра и государственного секретаря.

Статья 97. Рийгикогу может выразить недоверие Правительству Республики, премьер-министру или министру постановлением, за которое проголосовало большинство состава Рийгикогу.

Вопрос о выражении недоверия может быть возбужден как минимум одной пятой состава Рийгикогу путем представления письменного требования на заседании Рийгикогу.

Вопрос о выражении недоверия может быть решен не раньше, чем на третий день после его возбуждения, если правительство не настаивает на более срочном решении.

В случае выражения недоверия правительству или премьер-министру Президент Республики может в течение трех дней объявить внеочередные выборы в Рийгикогу по предложению правительства.

В случае выражения недоверия министру председатель Рийгикогу извещает об этом Президента Республики, который освобождает министра от должности.

Вопрос о выражении недоверия на том же основании может быть вновь возбужден не ранее, чем по истечении трех месяцев со дня голосования по предыдущему вотуму недоверия.

Статья 98. Правительство Республики может увязать принятие представленного им Рийгикогу проекта с вотумом доверия.

Голосование может состояться не ранее, чем на третий день после увязки проекта с вотумом доверия. Если проект не будет принят Рийгикогу, то правительство подает в отставку.

Статья 99. Члены Правительства Республики не вправе занимать какую бы то ни было другую государственную должность, а также входить в правление или совет коммерческого предприятия.

Статья 100. Члены Правительства Республики могут участвовать в заседаниях Рийгикогу и его комиссий с правом совещательного голоса.

Статья 101. Член Правительства Республики может быть привлечен к уголовной ответственности только по предложению канцлера юстиции с согласия большинства состава Рийгикогу.

Полномочия члена правительства прекращаются с вступлением в силу обвинительного приговора суда в его отношении.

Глава VII ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Статья 102. Законы принимаются в соответствии с Конституцией.

Статья 103. Правом законодательной инициативы обладают:

- 1) члены Рийгикогу;
- 2) фракции Рийгикогу;
- 3) комиссии Рийгикогу;
- 4) Правительство Республики;
- 5) Президент Республики в вопросе об изменении Конституции.

Рийгикогу имеет право на основании решения, принятого большинством голосов всего состава, обратиться к Правительству Республики с предложением инициировать проект, рекомендованный Рийгикогу.

Статья 104. Порядок принятия законов устанавливается Законом о регламенте Рийгикогу.

Исключительно большинством голосов состава Рийгикогу могут быть приняты и изменены следующие законы:

- 1) Закон о гражданстве;
- 2) Закон о выборах в Рийгикогу;
- 3) Закон о выборах Президента Республики;
- 4) Закон о выборах в местное самоуправление;
- 5) Закон о референдуме (всенародном голосовании);
- 6) Закон о регламенте Рийгикогу и Закон о порядке работы Рийгикогу;
- 7) Закон о вознаграждении за труд Президента Республики и членов Рийгикогу;
- 8) Закон о Правительстве Республики;
- 9) Закон о привлечении к судебной ответственности Президента Республики и членов Правительства Республики;
- 10) Закон о культурной автономии национальных меньшинств;
- 11) Закон о государственном бюджете;
- 12) Закон о Банке Эстонии;
- 13) Закон о Государственном контроле;
- 14) Закон о судостроительстве и законы о судопроизводстве;

- 15) законы о внешних и внутренних займах, а также имущественных обязательствах государства;
- 16) Закон о чрезвычайном положении;
- 17) Закон о государственной обороне в мирное время и Закон о государственной обороне в военное время.

Статья 105. Рийгикогу вправе вынести на референдум законопроект или иной вопрос, касающийся жизни государства.

Решение народа выносится большинством голосов участников референдума.

Закон, принятый на референдуме, незамедлительно провозглашается Президентом Республики. Решение референдума является обязательным для государственных органов.

Если законопроект, вынесенный на референдум, не получает большинства голосов "за", то Президент Республики объявляет внеочередные выборы в Рийгикогу.

Статья 106. На референдум не могут выноситься вопросы бюджета, налогов, финансовых обязательств государства, ратификации и денонсации международных договоров, введения и отмены чрезвычайного положения, а также государственной обороны.

Порядок проведения референдума устанавливается Законом о референдуме (всенародном голосовании).

Статья 107. Законы провозглашаются Президентом Республики.

Президент Республики может не провозгласить закон, принятый Рийгикогу, и в четырнадцатидневный срок со дня получения закона вернуть его вместе с мотивированным решением в Рийгикогу для нового обсуждения и решения. Если Рийгикогу вновь примет возвращенный Президентом Республики закон без изменений, то Президент Республики либо провозглашает закон, либо обращается в Государственный суд с предложением признать закон противоречащим Конституции. Если Государственный суд признает закон соответствующим Конституции, то Президент Республики провозглашает закон.

Статья 108. Закон вступает в силу на десятый день после его публикации в издании „Riigi Teataja“ («Государственный вестник»), если самим законом не установлен иной срок.

Статья 109. Если Рийгикогу не может собраться, то в случае неотложной государственной необходимости Президент Республики имеет право издавать указы, имеющие силу закона и скрепленные подписями председателя Рийгикогу и премьер-министра.

Как только Рийгикогу собирается, Президент Республики представляет ему указы, и Рийгикогу незамедлительно принимает закон об их утверждении либо отмене.

Статья 110. Указом Президента Республики не могут быть введены в действие, изменены или отменены Конституция и законы, перечисленные в статье 104 Конституции, а также законы, устанавливающие государственные налоги и государственный бюджет.

Глава VIII

ФИНАНСЫ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ

Статья 111. Исключительное право эмиссии эстонских денег принадлежит Банку Эстонии. Банк Эстонии организует денежное обращение и обеспечивает стабильность национальной валюты.

Статья 112. Банк Эстонии действует на основании закона и является подотчетным Рийгикогу.

Статья 113. Государственные налоги, повинности, пошлины, штрафы и платежи по обязательному страхованию устанавливаются законом.

Статья 114. Порядок владения, пользования и распоряжения государственным имуществом устанавливается законом.

Статья 115. На каждый год Рийгикогу принимает закон о бюджете всех доходов и расходов государства.

Правительство Республики предоставляет Рийгикогу проект государственного бюджета не позднее, чем за три месяца до начала бюджетного года.

По предложению правительства Рийгикогу может принять дополнительный бюджет в течение бюджетного года.

Статья 116. К предложению об изменении государственного бюджета или его проекта, обусловливающему уменьшение предусмотренных им доходов, увеличение расходов или перераспределение расходов, инициатор обязан приобщить финансовые расчеты, указывающие источники доходов, необходимые для покрытия расходов.

Рийгикогу не вправе аннулировать или сокращать включенные в бюджет или проект бюджета расходы, предусмотренные другими законами.

Статья 117. Порядок составления и принятия государственного бюджета устанавливается законом.

Статья 118. Принятый Рийгикогу государственный бюджет вступает в силу с начала бюджетного года. Если государственный бюджет не будет принят Рийгикогу к началу бюджетного года, то в этом случае разрешается ежемесячно совершать расходы в пределах до одной двенадцатой части расходов предыдущего бюджетного года.

Статья 119. Если в течение двух месяцев с начала бюджетного года государственный бюджет не будет принят Рийгикогу, то Президент Республики объявляет внеочередные выборы в Рийгикогу.

Глава IX МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ

Статья 120. Порядок отношений Эстонской Республики с другими государствами и международными организациями устанавливается законом.

Статья 121. Рийгикогу ратифицирует и денонсирует договоры Эстонской Республики:

- 1) по которым изменяются государственные границы;
- 2) для введения в действие которых необходимо принять, изменить или отменить законы Эстонии;
- 3) по которым Эстонская Республика присоединяется к международным организациям или союзам;

4) по которым Эстонская Республика принимает на себя военные или имущественные обязательства;

5) которые предусматривают ратификацию.

Статья 122. Сухопутная граница Эстонии установлена Тартуским мирным договором от 2 февраля 1920 года и другими межгосударственными договорами о границах. Морская граница и воздушная граница Эстонии устанавливаются на основании международных конвенций.

Для ратификации договоров, по которым изменяются государственные границы Эстонии, требуется большинство в две трети голосов состава Рийгикогу.

Статья 123. Эстонская Республика не заключает международных договоров, противоречащих Конституции.

Если законы или иные акты Эстонии противоречат ратифицированным Рийгикогу международным договорам, то применяются положения международных договоров.

Глава X ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА

Статья 124. Граждане Эстонии обязаны участвовать в обороне государства на основаниях и в порядке, установленном законом.

Лицо, которое по религиозным или нравственным соображениям отказывается от военной службы, обязано пройти альтернативную службу в установленном законом порядке.

Если законом в интересах специфики службы не установлено иное, то лица, находящиеся на военной службе и альтернативной службе, имеют все конституционные права, свободы и обязанности. Запрещается ограничивать права и свободы, установленные частями 3 и 4 статьи 8, статьями 11-18, частью 3 статьи 20, статьями 21-28, 32, 33, 36-43, частями 1 и 2 статьи 44, а также статьями 49-51 Конституции. Правовой статус лиц, находящихся на военной службе и альтернативной службе, устанавливается законом.

Статья 125. Лицо, находящееся на действительной службе, не имеет права занимать иную выборную или номенклатурную должность и участвовать в деятельности какой-либо партии.

Статья 126. Организация государственной обороны устанавливается Законом о государственной обороне в мирное время и Законом о государственной обороне в военное время.

Организация Сил обороны и организаций государственной обороны Эстонии устанавливается законом.

Статья 127. Государственную оборону возглавляет Президент Республики.

Совет по вопросам государственной обороны при Президенте Республики является совещательным органом, состав и задачи которого устанавливаются законом.

[RT I, 27.04.2011, 1 – вступ. в силу с 22.07.2011]

Статья 128. Рийгикогу по предложению Президента Республики объявляет военное положение, мобилизацию и демобилизацию, а также принимает решение об использовании Сил обороны для выполнения международных обязательств Эстонского государства.

В случае агрессии, направленной против Эстонской Республики, Президент Республики, не дожидаясь решения Рийгикогу, объявляет военное положение и мобилизацию.

[RT I, 27.04.2011, 1 – вступ. в силу с 22.07.2011]

Статья 129. В случае опасности, угрожающей конституционному строю Эстонии, Рийгикогу может по предложению Президента Республики или Правительства Республики большинством голосов своего состава объявить чрезвычайное положение во всем государстве, но на срок продолжительностью не более трех месяцев.

Порядок введения чрезвычайного положения устанавливается законом.

Статья 130. Во время чрезвычайного или военного положения в интересах государственной безопасности и общественного порядка, в случаях и порядке, предусмотренном законом, права и свободы лиц могут быть ограничены, и на них могут быть возложены обязанности. Не могут быть ограничены права и свободы, установленные статьями 8, 11-18, частью 3 статьи 20, статьями 22, 23, частями 2 и 4 статьи 24, статьями 25, 27, 28, частью 2 статьи 36, статьями 40, 41, 49 и частью 1 статьи 51 Конституции.

Статья 131. Во время чрезвычайного или военного положения не проводятся выборы в Рийгикогу, выборы Президента Республики, выборы в представительные собрания местных самоуправлений, а также не прекращаются их полномочия.

Полномочия Рийгикогу, Президента Республики и представительных собраний местных самоуправлений продлеваются, если они истекли бы во время чрезвычайного или военного положения либо в течение трех месяцев со дня прекращения чрезвычайного или военного положения. В этих случаях новые выборы объявляются в течение трех месяцев со дня прекращения чрезвычайного или военного положения.

Глава XI ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 132. Государственный контроль в своей деятельности является независимым государственным органом, осуществляющим контроль над хозяйственной деятельностью.

Статья 133. Государственный контроль проверяет:

- 1) хозяйственную деятельность государственных учреждений, государственных предприятий и прочих государственных организаций;
- 2) использование и сохранность государственного имущества;
- 3) использование и распоряжение государственным имуществом, переданным во владение местных самоуправлений;
- 4) хозяйственную деятельность тех предприятий, в которых государство имеет более половины голосов, определенных паями или акциями, либо тех предприятий, кредиты или выполнение договорных обязательств которых гарантируются государством.

Статья 134. Государственным контролем руководит государственный контролер, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Рийгикогу по предложению Президента Республики.

Срок полномочий государственного контролера составляет пять лет.

Статья 135. Государственный контролер представляет Рийгикогу обзор использования и сохранности государственного имущества за предыдущий бюджетный год одновременно с обсуждением в Рийгикогу отчета об исполнении государственного бюджета.

Статья 136. Государственный контролер может участвовать в заседаниях Правительства Республики с правом совещательного голоса по вопросам, входящим в сферу его обязанностей.

В качестве руководителя своего ведомства государственный контролер пользуется теми же правами, каковыми по закону наделен министр как руководитель министерства.

Статья 137. Организация деятельности Государственного контроля устанавливается законом.

Статья 138. Государственный контролер может быть привлечен к уголовной ответственности только по предложению канцлера юстиции с согласия большинства состава Рийгикогу.

Глава XII КАНЦЛЕР ЮСТИЦИИ

Статья 139. Канцлер юстиции в своей деятельности является независимым должностным лицом, осуществляющим надзор за соответствием Конституции и законам правообразующих актов законодательной и исполнительной государственной власти и местных самоуправлений.

Канцлер юстиции осуществляет анализ предложений, внесенных ему в целях изменения законов, принятия новых законов, а также предложений, касающихся работы государственных учреждений, и в случае необходимости представляет Рийгикогу доклад.

В случаях, предусмотренных статьями 76, 85, 101, 138 и 153 Конституции, канцлер юстиции вносит в Рийгикогу предложение о привлечении к уголовной ответственности члена Рийгикогу, Президента Республики, члена Правительства Республики, государственного контролера, председателя Государственного суда или члена Государственного суда.

Статья 140. Канцлер юстиции назначается Рийгикогу на должность на семь лет по предложению Президента Республики.

Канцлер юстиции может быть отстранен от должности только по решению или приговору суда.

Статья 141. В вопросах руководства своей канцелярией канцлер юстиции пользуется теми же правами, каковыми по закону наделен министр в вопросах руководства министерством.

Канцлер юстиции может участвовать в заседаниях Рийгикогу и Правительства Республики с правом совещательного голоса.

Статья 142. Если канцлер юстиции приходит к выводу, что правообразующий акт законодательной или исполнительной государственной власти либо местного самоуправления противоречит Конституции или закону, он предлагает органу, принявшему этот акт, в двадцатидневный срок привести его в соответствие с Конституцией или законом.

Если в течение двадцати дней акт не будет приведен в соответствие с Конституцией или законом, канцлер юстиции вносит в Государственный суд предложение признать этот акт недействительным.

Статья 143. Один раз в год канцлер юстиции представляет Рийгикогу обзор соответствия Конституции и законам правообразующих актов законодательной и исполнительной государственной власти и местных самоуправлений.

Статья 144. Правовой статус канцлера юстиции и распорядок работы его канцелярии устанавливаются законом.

Статья 145. Канцлер юстиции может быть привлечен к уголовной ответственности только по предложению Президента Республики с согласия большинства состава Рийгикогу.

Глава XIII СУД

Статья 146. Правосудие осуществляется только судом. Суд является независимым в своей деятельности и осуществляет правосудие в соответствии с Конституцией и законами.

Статья 147. Судьи назначаются на должность пожизненно. Основания и порядок освобождения судей от должности устанавливаются законом.

Судья может быть отстранен от должности только по решению или приговору суда.

За исключением предусмотренных законом случаев, судьи не могут занимать никаких иных выборных или номенклатурных должностей.

Гарантии независимости и правовой статус судей устанавливаются законом.

Статья 148. В судебную систему входят:

- 1) уездные, городские и административные суды;
- 2) окружные суды;
- 3) Государственный суд.

Образование специальных судов для рассмотрения судебных дел некоторых категорий устанавливается законом.

Создание чрезвычайных судов запрещено.

Статья 149. Уездные, городские и административные суды являются судами первой инстанции.

Окружные суды являются судами второй инстанции, и они рассматривают решения судов первой инстанции в апелляционном порядке.

Государственный суд является высшей судебной инстанцией государства, рассматривающей судебные решения в кассационном порядке. Государственный суд одновременно является судом конституционного надзора.

Судоустройство и порядок судопроизводства устанавливаются законом.

Статья 150. Председатель Государственного суда назначается на должность Рийгикогу по предложению Президента Республики.

Члены Государственного суда назначаются на должность Рийгикогу по предложению председателя Государственного суда.

Прочие судьи назначаются на должность Президентом Республики по предложению Государственного суда.

Статья 151. Порядок организации представительства, защиты, государственного обвинения и надзора за законностью в судопроизводстве устанавливается законом.

Статья 152. Суд при рассмотрении судебного дела не применяет никаких законов или иных правовых актов, противоречащих Конституции.

Государственный суд признает недействительным любой закон или иной правовой акт, если он противоречит положениям и смыслу Конституции.

Статья 153. В период пребывания в должности судья может быть привлечен к уголовной ответственности только по предложению Государственного суда с согласия Президента Республики.

Председатель и члены Государственного суда могут быть привлечены к уголовной ответственности только по предложению канцлера юстиции с согласия большинства состава Рийгикогу.

Глава XIV МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Статья 154. Решением всех вопросов местной жизни и ее устройством занимаются местные самоуправления, действующие самостоятельно на основании законов.

Обязанности на местное самоуправление могут быть возложены только на основании закона либо по соглашению с местным самоуправлением. Расходы, связанные с выполнением государственных обязанностей, возложенных законом на местное самоуправление, покрываются за счет государственного бюджета.

Статья 155. Единицами местного самоуправления являются волости и города.

Иные единицы местного самоуправления могут образовываться на основаниях и в порядке, установленном законом.

Статья 156. Представительным собранием местного самоуправления является собрание, избираемое на свободных выборах сроком на четыре года. Период полномочий собрания может быть сокращен законом в связи с объединением или разделением единиц местного самоуправления либо неработоспособностью собрания. Выборы являются всеобщими, равными и прямыми. Голосование проводится тайно.

На выборах в собрание местного самоуправления на условиях, предусмотренных законом, правом голоса обладают постоянно проживающие на территории этого самоуправления лица, достигшие как минимум шестнадцатилетнего возраста.

[RT I, 15.05.2015, 1 - вступ. в силу с 13.08.2015]

Статья 157. Местное самоуправление имеет самостоятельный бюджет, основы и порядок формирования которого устанавливаются законом.

Местное самоуправление по закону имеет право устанавливать и собирать налоги, а также налагать повинности.

Статья 158. Не разрешается изменять границы единиц местного самоуправления, не заслушав мнения соответствующих местных самоуправлений.

Статья 159. Местные самоуправления имеют право образовывать союзы и совместные учреждения вместе с другими местными самоуправлениями.

Статья 160. Организация работы местных самоуправлений и надзор за их деятельностью устанавливаются законом.

Глава XV ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ

Статья 161. Право быть инициатором изменения Конституции имеют как минимум одна пятая часть состава Рийгикогу и Президент Республики.

Вопрос об изменении Конституции не может быть возбужден и Конституция не может быть изменена в период действия чрезвычайного или военного положения.

Статья 162. Глава I Конституции «Общие положения» и глава XV «Изменение Конституции» могут быть изменены только референдумом.

Статья 163. Конституция может быть изменена законом, принятым:

- 1) на референдуме;
- 2) двумя составами Рийгикогу подряд;
- 3) Рийгикогу в качестве неотложного вопроса.

Обсуждение законопроекта об изменении Конституции проводится Рийгикогу в трех чтениях, причем между первым и вторым чтениями должен быть перерыв продолжительностью не менее трех месяцев, а перерыв между вторым и третьим чтениями - не менее одного месяца. Способ изменения Конституции решается на третьем чтении.

Статья 164. Для вынесения проекта закона об изменении Конституции на референдум требуется большинство в размере трех пятых голосов состава Рийгикогу. Референдум проводится не ранее, чем через три месяца со дня принятия соответствующего решения в Рийгикогу.

Статья 165. Чтобы изменить Конституцию двумя составами Рийгикогу подряд, проект закона об изменении Конституции должен получить поддержку большинства членов Рийгикогу.

Если последующий состав Рийгикогу в первом чтении большинством в размере трех пятых голосов своих членов без изменений примет проект закона об изменении Конституции, получивший поддержку большинства предыдущего состава, то закон об изменении Конституции считается принятым.

Статья 166. Решение о рассмотрении проекта закона об изменении Конституции в качестве неотложного вопроса принимается Рийгикогу большинством в размере четырех пятых голосов его членов. Закон об изменении Конституции принимается в таком случае большинством в размере двух третей голосов состава Рийгикогу.

Статья 167. Закон об изменении Конституции провозглашается Президентом Республики и вступает в силу в срок, установленный самим законом, но не ранее, чем через три месяца после провозглашения.

Статья 168. Изменение Конституции по тому же вопросу не может быть возбуждено в течение одного года со дня отклонения соответствующего законопроекта на референдуме или в Рийгикогу.

Справка

Настоящий текст соответствует тексту проекта Закона о введении в действие Конституции Эстонской Республики, вынесенному на референдум 28 мая 1992 года и опубликованному в газете „Rahva Hääl“. В соответствии с резолюцией государственного секретаря от 19 июня 2007 года № 07-02990 исправлены ошибки в текстах Конституции Эстонской Республики, ранее публиковавшихся до сих пор в электронном издании „Riigi Teataja“ («Государственный вестник»). При сравнении с текстом, опубликованным в газете „Rahva Hääl“, исправлено пять явных опечаток. Из статьи 53 исключено повторение слов «keskkonnale tekitatud», в части 5 статьи 60 слово «Riigikoguvalimise» написано отдельно, и, в отличие от текста, опубликованного в газете „Rahva Hääl“, в части 3 статьи 64 и в статье 70 слово «Riigikogu» написано с заглавной буквы, и в пункте 3 статьи 78 слово «rõhiseadus» начинается со строчной буквы.